

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3717/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
นายสมาน สดวกดี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 341

จำเลยหลอกลวงผู้เสียหาย 4 คนในเวลาเดียวกันเป็นการกระทำความผิดเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมโดยเมื่อวันที่ ๑๔ และ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ จำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหาย ๖ คนว่าจำเลยสามารถจัดส่งผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นความเท็จ ผู้เสียหายทั้งหกหลงเชื่อจึงมอบเงินให้จำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๙๑ รวม ๖ กระทั่ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิด ๓ กระทั่ง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาว่า เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ เวลากลางวันผู้เสียหายทั้งสี่ไปพบจำเลยที่ร้านกาแฟในตลาดสิงห์บุรี จำเลยหลอกหลวงผู้เสียหายทั้งสี่ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า จำเลยเป็นผู้จัดส่งคนงานไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย และสามารถจัดการให้ผู้เสียหายทั้งสี่ไปทำงานดังกล่าวได้ แต่ความจริงจำเลยไม่ได้เป็นคนจัดหาคนงานและไม่สามารถส่งผู้เสียหายไปทำงานดังกล่าวได้ ต่อมาวันที่ ๒๗ เดือนเดียวกันเวลากลางวันผู้เสียหายทั้งสี่ได้ไปพบและมอบเงินให้จำเลยคนละ ๒,๕๐๐ บาท เพราะหลงเชื่อจำเลย ดังนี้ เห็นว่าแม้มีผู้เสียหายถึง ๔ คน แต่การหลอกหลวงและได้รับเงินอันเป็นทรัพย์สินจากการหลอกหลวง จำเลยได้กระทำในวาระเดียวกันนั้นเอง ย่อมเป็นการกระทำความผิดเดียวกัน หาใช่หลายกรรมต่างกันตามมาตรา ๘๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญาดังฎีกาโจทก์ไม่

พิพากษายืน.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสด์ รอดเจริญ)

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี - นายดลจรัส รัตนโสมิต

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
